

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
4064/2545

บริษัท สยามชินเท็ค คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้ผู้
ร้องขอ

บริษัท บี.เอ็ม.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

เจ้าหนี้

และบริษัท สตาร์เซอร์วิส แอนด์ แมเนจ
मेंท์ จำกัด

เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

แม้เจ้าหนี้จะใช้ใบมอบฉันทะไม่ถูกต้องตามแบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง ตามประกาศศาลล้มละลายกลาง ที่ 1/2542 แต่ข้อความในใบมอบฉันทะดังกล่าวก็ ครบถ้วนดังเช่นข้อความในแบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ (แบบ ล.6) ท้ายประกาศศาลล้ม ละลายกลางจะผิดไปก็เพียงขนาดใบมอบฉันทะของเจ้าหนี้ยาวกว่าใบมอบฉันทะตาม แบบพิมพ์ที่ศาลล้มละลายกลางประกาศไว้ประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งอาจจะเป็นเพียงไม่ เรียบร้อยเท่านั้น หากได้มีผลถึงกับทำให้ใบมอบฉันทะเสียไปแต่อย่างใดไม่ และในชั้น ตรวจคำร้องคัดค้านหาศาลล้มละลายกลางเห็นว่า ใบมอบฉันทะใช้กระดาษผิดขนาด ไปก็ควรสั่งคืนให้เจ้าหนี้ไปทำมาใหม่ภายในเวลาที่ศาลล้มละลายกลางเห็นสมควร กำหนดก็ได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงสมควรรับคำร้องคัดค้านคำสั่ง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าหนี้ไว้เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาดำเนินการต่อไปตามรูปคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งให้บริษัทสยามชินเทค แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน

เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้จ้างทำของ ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายจำนวน 25,562,056.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 13,229,570.49 บาท นับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระเสร็จจากลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ทำแผน ตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/29 แล้ว ปรากฏว่าผู้ทำแผนโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในมูลหนี้จ้างทำของ ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,471,838.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,681,786.06 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะชำระเสร็จ

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่า ผู้รับมอบฉันทะไม่มีอำนาจยื่นคำร้องแทนเจ้าหนี้ เนื่องจากใบมอบฉันทะไม่ถูกต้องตามแบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้อง

เจ้าหนี้อุทธรณ์คำสั่งขอให้รับคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้พิจารณา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า มีเหตุที่จะรับคำร้องคัดค้านของเจ้าหนี้ที่คัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้พิจารณาหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้เจ้าหนี้จะใช้ใบมอบฉันทะไม่ถูกต้องตามแบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง ตามประกาศล้มละลายกลาง ที่ 1/2542 เรื่อง แบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลางที่ประกาศว่า "อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อ 25 อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง เห็นสมควรกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ดังต่อไปนี้... ข้อ 2 เมื่อมีกรณีที่จะต้องใช้แบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจัดทำเอกสารตามรูปแบบแห่งแบบพิมพ์นั้น ด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์ตามที่ศาลจัดไว้ให้ก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 2.1 แบบพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเองจะต้องใช้กระดาษขนาด 8 1/2 X 11 นิ้ว (A 4") ก็ตาม แต่ข้อความในใบมอบฉันทะของเจ้าหนี้ดังกล่าวก็ครบถ้วนดังเช่นข้อความในแบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ (แบบ ล.6) ท้ายประกาศศาลล้มละลายกลางจะผิดไปก็เพียงแต่ขนาดใบมอบฉันทะของเจ้าหนี้ที่ยาวกว่าใบมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่ศาลล้มละลายกลางประกาศไว้ประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งอาจจะเป็นเพียงไม่เรียบร้อยเท่านั้น หากได้มีผลถึงกับทำให้การมอบฉันทะเสียไปแต่อย่างใดไม่ และในชั้นตรวรับคำร้องคัดค้านหากศาลล้มละลายกลางเห็นว่าใบมอบฉันทะใช้กระดาษผิดขนาดไปจากที่ได้ประกาศกำหนดไว้ก็ควรมีคำสั่งให้คืนใบมอบฉันทะนั้นไปให้ทำมาใหม่ภายในระยะเวลาตามที่ศาลล้มละลายกลางเห็นสมควรก็ย่อมกระทำได้ ดังนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงเห็นสมควรให้รับคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาดำเนินการต่อไปตามรูปคดี อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้รับคำร้องคัดค้านของเจ้าหนี้ไว้และให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินการต่อไป

(บรรณาธิกรณ ฎมิตถาวร-ประมาณ ตียะไพบูลย์สิน-วัฒนชัย โชติชูตระกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>